

0032388-49.2013.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 51/2013 - 51º Distrito Policial - Butantã,

12793/2012 - 14º Distrito Policial - Pinheiros

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO BATISTA DA SILVA FILHO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0032388-49.2013.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0032388-49.2013.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 51/2013 - 51º Distrito Policial - Butantã,

12793/2012 - 14º Distrito Policial - Pinheiros

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO BATISTA DA SILVA FILHO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 331/20

VISTOS.

PEDRO BATISTA DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque consta, que em dia 30 de dezembro de 2012, por volta de 21h58, na rua Eng. Teixeira Soares, 203, Butantã, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 3,8g. de cocaína, acondicionados em 08 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida à fl. 182.

Defesa Preliminar devidamente apresentada às fls. 219/228.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação, uma de defesa, e a ré foi interrogada.

Em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela absolvição da ré pela ausência de provas suficientes para condenação, no que foi secundado pela Douta Defesa.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Com efeito, a materialidade delitativa veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 63/64, dando conta dos 08 invólucros contendo cocaína, localizadas e apreendidas nos autos.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 39/40, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para cocaína.

A autoria, contudo, como bem colocado pelo representante do Ministério Público em seu parecer final, não restou comprovada.

De fato, com relação à autoria delitiva, as provas dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório foram fracas e não suficientes para sustentar o édito de tão grave acusação.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu forneceu sua versão dizendo que em 2012 eu fui para São Paulo, e estava trabalhando e morando com uma amiga e a noite eu ia trabalhar na rua. Realmente eu fui abordada pelos policiais, mas não tinha drogas comigo, eu não trabalhava com isso, apenas com prostituição. Acredito que a pessoa que denunciou foi a Vanessa, que tem marcação comigo. Não conhecia os policiais anteriormente.

Fato é que as negativas da ré não foram de todo afastadas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, de maneira que, não se comprovou a evidência, tal como necessário à condenação, que na ocasião as drogas encontradas pertencessem efetivamente da ré.

Tanto é assim que os policiais militares responsáveis pela prisão da ré, Flavio Alves Ferreira e Hugo Santiago Lima da Silva, ouvidos em Juízo, relataram em uma só voz, que em razão do tempo, nos recordamos pouco da ocorrência. Pelo que consta no boletim de ocorrência, foi uma denúncia anônima, foi encontrado drogas próximas de uma árvore, ela foi conduzida para delegacia e foi liberada. Os policiais não foram capazes de ser recordarem da ré.

Nem mesmo os policiais militares foram capazes de confirmar em Juízo os depoimentos prestados na fase inquisitiva, eis que, em razão do tempo, não se recordaram nem dos fatos, nem mesmo da própria denunciada.

Se assim é, se houve indícios suficientes para o oferecimento e recebimento da denúncia, tais indícios não foram confirmados em Juízo, de maneira que não se prestam a sustentar o édito condenatório.

Em processo penal a dúvida não pode existir, em existindo, como no presente caso, diante da fragilidade do contexto probatório, outro caminho não há, senão a absolvição da denunciada.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a presente ação penal, para absolver PEDRO BATISTA DA SILVA FILHO, das penas do artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA